



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Roma, **Sezione Civile VIII**, in persona del giudice dott. Luigi Argan,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero **58056/2020** del ruolo generale

TRA

Parte_1

elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell'Avv. Gregorio Troilo;
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Angelo Lupoi che la rappresenta e difende giusta procura in
calce all'atto di citazione in opposizione.

-OPPONENTE-

E

Controparte_1 già *CP_2*

in persona del suo legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio dell'Avv Marco
Filesì, che la rappresenta e difende giusta procura unita alla comparsa di costituzione.

-OPPOSTA-

E

Controparte_3

-CHIAMATA IN CAUSA -CONTUMACE-

E

Controparte_4

-CHIAMATA IN CAUSA -CONTUMACE-

E

CP_5

-CHIAMATO IN CAUSA -CONTUMACE-

E

CP_6

-CHIAMATA IN CAUSA -CONTUMACE-

E

Controparte_7 come rappresentata dalla mandataria *CP_8*

in persona del suo legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio dell'Avv Marco Filesì, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto del Notaio *Per_1* di Verona in data 17.1.2013.

- INTERVENUTA-

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione finanziaria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo **n. 12027/2020** emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 29.7.2020, veniva ingiunto a *Controparte_4* *CP_5*, *Parte_1* e *CP_6*, in qualità di garanti, di pagare, in favore della ricorrente società *Controparte_1* già *CP_2* [...] come rappresentata dalla mandataria *CP_8* la complessiva somma di € **133.385,35**, di cui € **112.600,06**, per sorte capitale, e, **20.785,79** per interessi convenzionali di mora, oltre interessi moratori, sulla detta sorte capitale, successivi al 31.1.2018, e spese processuali, a titolo di canoni dalla terza società *Controparte_3* alla ricorrente stessa dovuti, in forza del contratto di locazione finanziaria immobiliare **n. IF 830040**, quale, tra queste ultime due, stipulato in data 30.12.2004

Con atto di citazione, tempestivamente notificato, la garante ingiunta *Parte_1* proponeva opposizione avverso il descritto decreto, citando altresì in giudizio gli altri garanti ingiunti [...] *Controparte_4* *CP_5* e *CP_6* nonché la stessa debitrice principale, contraente utilizzatrice, *Controparte_3*

Deduceva all'uopo **a)**- che la clausola di deroga alla competenza territoriale contenuta nell'atto di assunzione della garanzia per le obbligazioni contratte dalla utilizzatrice verso la concedente, era nulla per violazione della speciale disciplina di tutela del consumatore dettata dagli artt. 33 e ss. d.lgs. n. 206/2005, con conseguente incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Roma, appartenendo la competenza stessa al Tribunale di Bologna; **b)**- che le clausole col detto atto di assunzione di garanzia pattuite in deroga agli artt. 1956 e 1957 c.c., erano parimenti nulle, con conseguente decadenza della ricorrente dal diritto di essere garantita; **c)**- che l'ingiunto fratello di lei stessa opponente, *CP_5*, era, in forza di scrittura privata in data 4.4.2016, obbligato a manlevarla relativamente ad ogni pretesa dalla ricorrente concedente nei suoi confronti fatta valere; **d)**- che, in quanto coobbligata in solido con loro, ella aveva altresì diritto di ripetere dagli altri garanti, [...] *Controparte_4* *CP_5* e *CP_6*, pro quota in via di regresso, le somme eventualmente da lei a pagarsi alla ricorrente; **e)**- che, a norma dell'art. 1950 c.c., era altresì suo diritto agire in regresso, per le somme stesse nei confronti, dell'utilizzatrice, debitrice principale, *Controparte_3*

E concludeva pertanto chiedendo i)- che l'opposto decreto ingiuntivo venisse revocato, ii)- che *CP_5* [...] venisse condannato a manlevarla in ragione delle somme delle quali lei opponente fosse riconosciuta debitrice verso la ricorrente, iii)- che tutti gli altri garanti, *Controparte_4* *CP_6* e *CP_5*, nonché l'utilizzatrice, debitrice principale, *Controparte_3*

[...] venissero comunque condannati a restituirle, in via di regresso, ciascuno per quanto di ragione, le somme che lei stessa fosse condannata a pagare in favore della ricorrente; con vittoria di spese.

Interveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società *Controparte_7* in qualità di cessionaria del credito azionato dalla ricorrente, come rappresentata dalla mandataria *CP_8* la quale, sulla base di ampie ed articolate argomentazioni, assumeva che l'opposizione era nel merito del tutto infondata; e concludeva pertanto chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, l'opposizione stessa venisse respinta, con vittoria di spese.

Con ordinanza in data 9.10.2022, il decreto ingiuntivo opposto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo nei confronti dell'opponente *Parte_1*.

Si costituiva in giudizio l'opposta ricorrente *Controparte_1* associandosi alle iniziative processuali dell'intervenuta cessionaria *Controparte_7*

All'udienza del 15 febbraio 2023, l'opponente *Parte_1*, l'opposta ricorrente *Controparte_1*, [...] e l'intervenuta cessionaria *Controparte_7* come rappresentata, dichiaravano congiuntamente che, a seguito della vendita dell'immobile dato in leasing e della soddisfazione, col relativo ricavato, della pretesa creditoria dall'opposta medesima fatta valere col decreto ingiuntivo opposto, era, in ordine alla controversia oggetto del presente giudizio, tra tutte le parti, intervenuta transazione, e chiedevano che venisse pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto stesso nei confronti dell'opponente ed integrale compensazione delle spese.

Alla medesima udienza, avendo le parti costituite così precisato le loro conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, senza concessione di ulteriori termini ex art. 190 c.p.c., per avervi le parti stesse espressamente rinunciato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I]- Della contumacia dei terzi chiamati in causa *Controparte_4* *CP_5*, *CP_6* e *Controparte_3*

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei terzi chiamati in causa *Controparte_4*, [...], *CP_5*, *CP_6* e *Controparte_3* i quali, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti nel presente giudizio.

II]- Della inammissibilità della chiamata in causa dei terzi

Controparte_4

CP_5

[...] CP_6 e Controparte_3

La chiamata in causa dei terzi Controparte_4 CP_5, CP_6 e Controparte_3 quale, senza previa autorizzazione, dall'opponente direttamente, con citazione alla prima udienza, attuata, nei confronti del secondo per manleva e nei confronti di tutti per regresso, deve essere dichiarata inammissibile; poiché, per consolidata giurisprudenza di legittimità, *“L'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato in quanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto...”* (così, Cass. Civ. n. 21706/2019; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 41383/21, n. 16336/20, n. 22113/15).

III]- Dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione

Relativamente all'opposizione a decreto ingiuntivo, quale nel presente giudizio proposta da Pt_1 [...] nei confronti della ricorrente Controparte_9 è certamente cessata la materia del contendere, avendo le parti stesse, unitamente all'intervenuta cessionaria del credito azionato [...] CP_7 come rappresentata, per congiunta loro dichiarazione in tal senso, definito, come detto, in pendenza del giudizio stesso, la controversia, con atto di transazione stipulato in conseguenza della vendita dell'immobile dato in leasing e dell'intervenuta soddisfazione, col relativo ricavato, della pretesa creditoria fatta valere col decreto ingiuntivo opposto (v. verbale ud. 15.2.2023); essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, *“La cessazione della materia del contendere presuppone che [come nella specie] le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso”* (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 5188/15; n. 2063/14; n. 16150/10).

Consegue, di necessità, come d'altronde richiesto dalle dette parti, la revoca dello stesso decreto ingiuntivo opposto.

IV]- Del regolamento delle spese

Le spese processuali non sono ripetibili, nei rapporti tra l'opponente Parte_1 e i terzi chiamati in causa Controparte_4 CP_5, CP_6 e Controparte_3 stante la contumacia di questi ultimi.

Nei rapporti tra essa opponente e l'opposta Controparte_1 e l'intervenuta cessionaria Controparte_7 come rappresentata, esse debbono, per contro, per congiunta richiesta delle stesse parti, essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

-dichiara inammissibile la chiamata in causa, quale, dall'opponente *Parte_2*, attuata nei confronti dei terzi *Controparte_4* *CP_5*, *CP_6* e [...] *CP_3*

-dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo **n. 12027/2020** emesso dal Tribunale ordinario di Roma in data 29.7.2020, come proposta da *Parte_1* nei confronti della ricorrente società *Controparte_1* già *CP_2* coll'intervento della cessionaria *Controparte_7* come rappresentata dalla mandataria *CP_8* [...] e, per l'effetto,

-revoca il decreto ingiuntivo opposto, come dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa;

-dichiara le spese processuali irripetibili nei rapporti tra l'opponente *Parte_1* e i terzi chiamati in causa *Controparte_4* *CP_5*, *CP_6* e [...] *CP_3*

-compensa le spese medesime nei rapporti tra essa opponente e l'opposta *Controparte_1* [...] e l'intervenuta cessionaria *Controparte_7* come rappresentata.

Così deciso, in Roma, 4 marzo 2023.

Il Giudice Unico
dott. Luigi Argan